

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 122

El día viernes 2 de diciembre de 2011, siendo las 8:55 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en su sede ubicada en Liniers 81. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Liliana Bina y Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: José Luis Rigazio.

CEPIA Roberto Semenciw y Fernando Scrosati.

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli y Alberto Esrequis.

Colegio de Ingenieros: Julio Bustos.

Colegio de Técnicos Constructores: Marcelo Moeremans.

Concejo de Representantes: ausentes.

Departamento Ejecutivo Municipal: Carlos Bartmus, Director de Planeamiento Municipal y Mónica Martínez (quienes también integran la Unidad Técnica del CPUA).

Unidad Técnica: En representación del DEM, María Elena Foglia y por parte del Concejo de Representantes, Raquel Merlino y Alberto Verdinelli.

Secretaria: Virginia Donato.

En primer lugar, la concejal Raquel Merlino comenta que fue vetada la ordenanza que declaraba Área de Interés Ambiental (AIA) los terrenos del camping Bahía del Gitano. El DEM argumentó cuestiones técnicas, se rehizo la ordenanza pero ya entró el proyecto de un hotel en la mitad del lote, y no pudieron limitarlo. Bina acota que ese tema hubiera sido bueno tratarlo antes en el CPUA, pero le parece bien que allí se haga un hotel y no sea un loteo común.

Debaten acerca del funcionamiento del CPUA y la presentación de dictámenes al Concejo de Representantes. Rigazio comenta que la Carta Orgánica establece que las modificaciones al Código de Edificación propuestas por el CPUA requieren el tratamiento de urgencia por parte del CR, mayoría agravada y doble lectura.

Ponen a consideración el acta de la reunión anterior, como no hay observaciones, se aprueba.

Pasan a tratar el tema del Área Central y las edificaciones en torres. Observan el video encargado al Estudio Tórtolo, titulado "Estudio urbano del Área Central, primera entrega". Observan las imágenes de la ciudad y van analizando distintos aspectos y casos.

Bina expresa que se puede ver la montaña desde el centro de la ciudad, se trata de un ícono muy significativo que deberían resguardar. Dice que la planta baja y dos pisos no tapan la montaña, no son edificios agresivos con el paisaje. A escala urbana, circulando por la ciudad, es importante poder ver la montaña. Expresa que hay sobreoferta inmobiliaria, la ciudad no necesita más viviendas. Además, en la construcción de torres, los profesionales proyectistas son de afuera, los obreros también, los materiales no los compran aquí. Le pide a quienes defienden las torres que le den un argumento a favor.

Rigazio plantea que en la nueva administración la idea del statu quo estaba dando vueltas, por lo tanto van a tener ese apoyo.

Esrequis no acuerda con el statu quo, cree que no deberían poner en duda la decisión, pueden decir directamente que no a las torres, cree que deben pensar si quieren defender el patrimonio.

Semenciw expresa que desde CEPIA estudiaron el tema, y no definieron aún cuál impacta más, si los 3 o 4 pisos que tapan la vista a nivel peatonal o la torre, aislada que no impacta tanto. Cree que es necesario un estudio paisajístico. Merlino expresa que tampoco es bueno el macizamiento a nivel peatonal, ambas cuestiones son preocupantes, la altura y el macizamiento.

Bina pregunta porqué le están agregando plusvalía al suelo urbano en algunas zonas y porqué a algunos se los premia y a otros se los castiga, deben tener razones justificadas, no ser arbitrarios. Merlino expresa que en la actualidad el premio ya fue dado, ahora estarían castigando a esos propietarios. Moeremans expresa que deben ser cuidadosos con las regulaciones, ya que pueden tener un juicio de expropiación

inversa, porque compran un terreno con ciertas normas y posibilidades de construcción, y luego se las cambian drásticamente. Los presentes debaten sobre ese punto. Rigazio comenta que en la actualidad existen más de siete inversores buscando lotes en el centro viejo.

Martínez expresa que lo paisajístico como única variable no alcanza para argumentar torres si o no, cree que lo económico también es un tema importante. Comenta el caso de Río Cuarto, donde los Colegios profesionales presentaron un recurso de amparo contra la Municipalidad porque el nuevo Código de Edificación impidió la construcción en altura en muchas zonas.

Esrequis manifiesta que la riqueza de Villa Carlos Paz es su patrimonio, sus recursos naturales y paisajísticos. Dice que económicamente es más importante el turismo que la construcción, ya que genera un efecto multiplicador constante.

Verdinelli realiza una moción de orden, propone recomendar un statu quo a la construcción de torres hasta marzo de 2012 para poder profundizar el debate.

Moeremans expresa que hace 20 años que se perdió el turismo serrano. La gente viene en busca de la actividad y los servicios que brinda Carlos Paz, y luego recorre los alrededores por las sierras y bellezas naturales. Los atrae porque la ven crecer, se convirtió en un centro de distribución, por sus servicios, restaurantes, teatros, vida nocturna, etc. Cree que deberían preguntarle a los turistas porqué vienen a Villa Carlos Paz.

Rigazio no coincide con que las torres sean un símbolo de desarrollo y agrega que según una encuesta de la Secretaría de Turismo, un 70 por ciento de la gente viene a Villa Carlos Paz por las sierras y el lago. No está perdida la Villa Serrana, el crecimiento debe ser ordenado. Propone hacer una consulta popular y allí van a poder definir el tema de las torres en el Área Central. Manifiesta que la gente está indignada con lo que está pasando. Señala que las inversiones no programadas no son productivas para la ciudad, ya que el 70 u 80 por ciento de los departamentos están desocupados. Opina que deben defender la calidad de vida de los habitantes permanentes.

Siendo las 10.00 se suma Julio Bustos en la reunión.

Liliana Bina retoma la propuesta de Verdinelli, expresa que el tema está agotado en el ámbito del CUPA. Pide que se vote y resuelvan para que se envíe la recomendación de statu quo en la construcción de torres al Concejo de Representantes, y luego se abra el debate a la comunidad en una Audiencia Pública.

Julio Bustos indica que el Colegio de Ingenieros está de acuerdo con permitir torres en el Área Central, circunscriptas a un anillo y sin límites de altura. Condicionadas a que se realice un estudio de las fachadas por parte del municipio y se dejen las bases libres para el paso peatonal.

Bartmus plantea que las nuevas autoridades deberían hacer un relevamiento actualizado de las torres aprobadas, como elemento de trabajo.

María Elena Foglia manifiesta que haciendo una memoria histórica, no existe ningún desarrollo urbanístico que se haya hecho con el acuerdo de toda la población, siempre fue una imposición. Bina le responde que es indiscutible la participación.

A continuación se da lectura a la propuesta del CEPIA para las torres, circunscriptas en el área central.

Martínez y Foglia comenta que el estudio presentado en 2008 restringía las torres a los corredores, lo cual limitaba mucho más que la normativa actual.

Frenquelli manifiesta que la propuesta de statu quo se trató a principio de año. El Colegio de Arquitectos había dicho sí a las torres pero condicionadas. Si hubiera prosperado esa propuesta que tenía mayoría, la situación actual sería mucho mejor. Después de un año, salir con el statu quo es anacrónico. Propone hacer directamente la propuesta y condicionar o limitar lo más relevante y luego analizar los detalles.

Bustos expresa que el basamento es lo más perjudicial a nivel peatón. Pregunta qué van a hacer con todos los proyectos presentados. Rigazio propone cortar un poco la discusión y resolver la propuesta de presentar un statu quo.

Scrosati expresa que los profesionales son responsables, deben tomar conciencia de cómo arreglar esto, analizar bien, dejar de lado intereses particulares. No sabe si va a funcionar el statu quo por tres meses.

Bartmus dice que los temas van cambiando, merecen un análisis y revisión, pero deben esperar los indicios de la nueva gestión y las directivas del DEM. Propone aunar criterios de todos los que participan de esta institución. Cree que hacer el statu quo hoy, es inútil, no le parece adecuado que se quiera definir ya el tema de las torres. La propuesta sería reglamentar y condicionar. El estudio no se termina de definir, es una falta de respeto porque aún no vieron todos los trabajos realizados.

Semenciw propone someter el statu quo a votación. Bina propone que como ya se estudió, se eleven las dos posiciones existentes en el CPUA: la reglamentarista y la del statu quo. Los presentes debaten sobre el tema. Acuerdan en la necesidad de hacer una Audiencia Pública al respecto.

Verdinelli expresa que con las nuevas autoridades hay una interacción más fluida, hay posturas concordantes con los concejales que participaban del CPUA y hay mucho material y temas estudiados a conciencia. Cree que el caso de Marcelo Moeremans que presentó el proyecto de concertación es un buen antecedente como protocolo de procedimiento. Porqué no revisar la fachada de los proyectos de torres ingresados. Propone hacer la recomendación de statu quo para las torres para incorporar al debate a los nuevos ediles. Rigazio opina que la sanción del statu quo los dejaría debatir con tranquilidad. Bustos acuerda con Verdinelli en argumentar la necesidad de incorporación de los nuevos concejales. Moeremans coincide con ese argumento y en enviar la información a los ediles, opina que igualmente no ganan mucho porque la gran mayoría de los proyectos en el AC ya están presentados. Finalmente resuelven elevar el statu quo, ofreciéndole a los concejales que se acerquen y participen.

A continuación observan el relevamiento fotográfico, parcelario y en 3D del Centro Norte, sobre calle Sarmiento. Martínez propone que se invite al instituto de Color para que haga un proyecto para la calle Sarmiento. Bina responde que ya existe un estudio de esa área realizada por el arquitecto Rubiolo.

Verdinelli explica que el material les permite distinguir los lotes y propietarios, útiles para una futura concertación. Las cuatro cuadras de Sarmiento, están distribuidas en no más de 10 propietarios. Analizan los anchos de veredas y los tamaños de lotes.

Verdinelli comenta que conversó con el presidente del Centro Vecinal Cu-Cú, quien realizó un trabajo de campo, encuestando a los comerciantes de calle Sarmiento, sería bueno intercambiar información. Plantea la posibilidad de hacer el mismo trabajo de relevamiento sobre calle Pellegrini. Expresa la posibilidad de que Sarmiento se convierta en una especie de mercado de pulgas. Propone impulsar un proyecto urbano desde el CPUA, con una concertación público-privada, para la renovación del sector. Propone hacer reunión con el centro vecinal. Bina comenta que la ordenanza paralizó la calle Sarmiento porque quien modifique la fachada debe correrse a la nueva línea de edificación.

Siendo las 11:00 se retira José Luis Rigazio.

En el caso del dictamen del centro recreativo Bahía del Gitano, acuerdan con el escrito y con presentar todos los gráficos.

Debaten sobre la propuesta de modificación de la ordenanza 4021 sobre superficies mínimas, acuerdan con definir que entienden por monoambiente.

Aprueban la respuesta para los vecinos y pedido de información al Concejo de Representantes sobre el cableado para la nueva Planta de EPEC. Debaten sobre el cableado aéreo y subterráneo en la ciudad y la ordenanza que lo regula. Para pasar el cableado por la ciudad, EPEC debe pedir autorización para el uso del suelo y aprobarlo el Concejo de Representantes. Por ordenanza es función del CPUA analizar las obras de provisión de servicios públicos. Bina expresa que en la nota el CPUA debe recomendar el cableado subterráneo.

A continuación aprueban la nota y propuesta de presupuesto 2012 del CPUA para enviar al CR.

Siendo las 11:30 se retiran algunos integrantes de la Comisión Plenaria Honoraria. Pasan a tratar el proyecto del Apart Santa Cecilia, ya que el proyectista presentó un nuevo diseño. Marcelo Moeremans explica la propuesta. Bina pregunta si tiene una volumetría para apreciarlo mejor. Martínez solicita un corte con los niveles y consulta si el proyecto se encuentra elevado sobre el nivel de la calle. Moeremans responde que se eleva un piso y el otro está enterrado. El profesional dice que no encuentra relación entre lo que se pide para los distintos proyectos que analiza el CPUA. Bina responde que hay distintos niveles de impacto ambiental. Analizan los niveles y el subsuelo para estacionamientos. Bina acota que se estarían haciendo dos excepciones, la altura de la construcción y la cantidad de viviendas por lote. Martínez aclara que se presentó como hotel.

El proyectista se retira para que la comisión analice el tema. La Comisión estudia los planos presentados y las fotografías tomadas en el lugar. Cuestionan la fachada continua sin ventanas y las alturas. Bina dice que es una zona muy delicada para concertar. Comenta el caso de la parrilla “Los Gauchos”.

Se da lectura del dictamen elevado el 31 de octubre, observan nuevamente los cortes presentados y concluyen en que cumple con la rasante en un aparte del terreno, pero no cumple con dejar libre el 50 por ciento Norte del terreno como se recomendó oportunamente. Sí se amplió el área de servicios. Bartmus señala que no pueden ir hacia atrás de lo que ya se recomendó en el primer dictamen. Verdinelli propone volver a ver el terreno junto con el proyectista. Debaten sobre el cargo que se pedirá a cambio, el Concejo de representantes pretende solicitar cargos de compensación para la comunidad, Frenquelli propone solicitar compensaciones urbanas.

Bartmus indica que los hoteles colindantes al caso estudiado también quieren saber qué pueden hacer, es necesario revisar la zona E1, porque se trata de una postal de Villa Carlos Paz.

ADARSA no está de acuerdo con el nuevo proyecto, Bina expresa que es un grupo de lotes que merecen un estudio pormenorizado. Verdinelli aclara que el CPUA dictaminó que conforme a la ley vigente es posible concertar, no están recomendando la concertación; y en caso de que el concejo decida concertar, tenga en cuenta dos o tres variables.

Martínez, resume que van a responder que no cumple con lo solicitado de dejar libre el 50 por ciento de lote que tiene vistas al lago. Proponen circular la propuesta por e-mail para luego resolverlo.

Acuerdan con hacer una nota al Concejo de Representantes pidiendo el pronto tratamiento de las propuestas presentadas por el CPUA según el artículo correspondiente de la Carta Orgánica. Por ejemplo, la expropiación del terreno frente Cu-Cú, el Corredor Illia y de todos los temas pendientes.

Siendo las 12:20 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

En primer lugar, ponen a consideración el acta de la reunión anterior, como no hay observaciones, se aprueba.

Pasan a tratar el tema del AC y las edificaciones en torres. Observan el video del “Estudio urbano del Área Central, primera entrega”. Bina expresa que se puede ver la montaña desde el centro de la ciudad, y eso es un ícono muy significativo que deberían resguardar. Dice que la PB y dos pisos no tapan la montaña, no son edificios agresivos con el paisaje. Le pide a quienes defienden las torres que le den un argumento a favor.

Rigazio plantea que en la nueva administración la idea del statu quo estaba dando vueltas, por lo tanto van a tener ese apoyo. Esquis no acuerda con el statu quo, cree que no deberían poner en duda la decisión, pueden decir directamente que no a las torres y defender el patrimonio.

Bina pregunta porqué le están agregando plusvalía al suelo urbano en algunas zonas y porqué a algunos se los premia y a otros se los castiga, no deben ser arbitrarios. Moeremans expresa que deben ser cuidadosos con las regulaciones, ya que pueden tener un juicio de expropiación inversa, porque compran un terreno con ciertas normas y posibilidades de construcción, y luego se las cambian drásticamente.

Martínez expresa que lo paisajístico como única variable no alcanza para argumentar torres si o no, cree que lo económico también es importante. Comenta el caso de Río Cuarto, donde los Colegios profesionales presentaron un recurso de amparo contra la Municipalidad porque el nuevo Código de Edificación impidió la construcción en altura en muchas zonas.

Esrequis manifiesta que la riqueza de Villa Carlos Paz es su patrimonio, sus recursos naturales y paisajísticos. Dice que económicamente es más importante el turismo que la construcción, ya que genera un efecto multiplicador constante.

Verdinelli realiza una moción de orden, propone recomendar un statu quo a la construcción de torres hasta marzo de 2012 para poder profundizar el debate.

Moeremans expresa que hace 20 años que se perdió el turismo serrano. La gente viene en busca de la actividad y los servicios que brinda Carlos Paz, los atrae porque la ven crecer.

Rigazio no coincide con que las torres sean un símbolo de desarrollo y agrega que según una encuesta de Turismo, un 70 por ciento de la gente viene a Villa Carlos Paz por las sierras y el lago. Propone hacer una consulta popular para definir el tema de las torres en el AC, ya que la gente está indignada con lo que está pasando, las inversiones no programadas no son productivas para la ciudad, y deben defender la calidad de vida de los habitantes permanentes.

Bina retoma la propuesta de Verdinelli, expresa que el tema está agotado en el ámbito del CPUA. Pide que se vote y resuelvan para que se envíe la recomendación de statu quo en la construcción de torres, y luego se abra el debate a la comunidad en una Audiencia Pública.

Bustos indica que el Colegio de Ingenieros está de acuerdo con permitir torres en el AC, circunscriptas a un anillo y sin límites de altura. Condicionadas a que se realice un estudio de las fachadas por parte del municipio y se dejen las bases libres para el paso peatonal.

Bartmus plantea que las nuevas autoridades deberían hacer un relevamiento actualizado de las torres aprobadas, como elemento de trabajo.

Foglia manifiesta que haciendo una memoria histórica, no existe ningún desarrollo urbanístico que se haya hecho con el acuerdo de toda la población, siempre fue una imposición. Bina le responde que es indiscutible la participación.

A continuación se da lectura a la propuesta del CEPIA para las torres en el AC.

Martínez y Foglia comenta que el estudio presentado en 2008 restringía las torres a los corredores, lo cual limitaba mucho más que la normativa actual. Frenquelli manifiesta que el Colegio de Arquitectos había dicho sí a las torres pero condicionadas. Si hubiera prosperado esa propuesta que tenía mayoría, la situación actual sería mucho mejor. Después de un año, salir con el statu quo es anacrónico. Propone hacer directamente la propuesta y condicionar o limitar lo más relevante y luego analizar los detalles.

Scrosati expresa que los profesionales son responsables, deben tomar conciencia, analizar bien y dejar de lado intereses particulares. Bartmus dice que los temas van cambiando, merecen un análisis y revisión, pero deben esperar los indicios de la nueva gestión y las directivas del DEM. Cree que hacer el statu quo hoy, es inútil. La propuesta sería reglamentar y condicionar.

Semenciw propone someter el statu quo a votación. Bina propone que como se estudió en el CPUA, se eleven las dos posiciones existentes: la reglamentarista y la del statu quo. Debaten sobre el tema y acuerdan en la necesidad de una Audiencia Pública.

Verdinelli expresa que con las nuevas autoridades hay una interacción más fluida, propone hacer la recomendación de statu quo para las torres para incorporar al debate a los nuevos ediles. Rigazio opina que la sanción del statu quo los dejaría debatir con tranquilidad. Finalmente resuelven elevar el statu quo, ofreciéndole a los concejales que se acerquen y participen.

Observan el relevamiento fotográfico, parcelario y en 3D del Centro Norte, sobre calle Sarmiento. Verdinelli explica que el material les permite distinguir los lotes y propietarios, útiles para una futura concertación. Las cuatro cuadras de Sarmiento,

están distribuidas en no más de 10 propietarios. Analizan los anchos de veredas y los tamaños de lotes. Bina comenta que la ordenanza paralizó la calle Sarmiento porque quien modifique la fachada debe correrse a la nueva línea de edificación.

En el caso del dictamen del centro recreativo Bahía del Gitano, acuerdan con el escrito y con presentar todos los gráficos.

Debaten sobre la propuesta de modificación de la ordenanza 4021 sobre superficies mínimas, acuerdan con definir qué entienden por monoambiente.

Aprueban la respuesta para los vecinos y pedido de información al CR sobre el cableado para la nueva Planta de EPEC. Bina expresa que en la nota el CPUA debe recomendar el cableado subterráneo.

Aprueban la nota y propuesta de presupuesto 2012 del CPUA para enviar al CR.

Siendo las 11:30 se retiran algunos integrantes de la CPH. Pasan a tratar el proyecto del Apart Santa Cecilia, ya que el proyectista presentó un nuevo diseño. Marcelo Moeremans explica la propuesta y se retira para que la comisión analice el tema. La Comisión estudia los planos presentados y las fotografías tomadas en el lugar. Cuestionan la fachada continua sin ventanas y las alturas. Bina dice que es una zona muy delicada para concertar.

Se da lectura del dictamen elevado el 31 de octubre, observan nuevamente los cortes presentados y concluyen en que cumple con la rasante en una parte del terreno, pero no cumple con dejar libre el 50 por ciento Norte del terreno como se recomendó oportunamente. Sí se amplió el área de servicios. Bartmus señala que no pueden ir hacia atrás de lo que ya se recomendó en el primer dictamen. Verdinelli aclara que el CPUA dictaminó que conforme a la ley vigente es posible concertar, no están recomendando la concertación; y en caso de que el concejo decida concertar, tenga en cuenta dos o tres variables.

Martínez, resume que van a responder que no cumple con lo solicitado de dejar libre el 50 por ciento de lote que tiene vistas al lago. Proponen circular la propuesta por e-mail para luego resolverlo.

Acuerdan con hacer una nota al CR pidiendo el pronto tratamiento de las propuestas presentadas por el CPUA según el artículo correspondiente de la Carta Orgánica.

Siendo las 12:20 se da por finalizada la reunión.